

CORRIGÉ — Quiz n°2 : IA, RGPD et IA Act

Document formateur

Feuille distincte de la feuille stagiaire. À ne pas distribuer avant la correction.

Barème : 9 questions fermées à 1 point, 1 question ouverte sur 3 points — total 12 points.

Seuil d'acquisition : 8 / 12. En dessous, reprendre en priorité les items ratés.

N°	Réponse attendue	Justification à donner au groupe
1	B — Calculant, mot après mot, la suite la plus probable	C'est un calcul de probabilité sur une suite de mots. Elle n'a ni intention, ni conscience, ni accès à une vérité de référence. D'où l'assurance du ton, même dans l'erreur.
2	FAUX	Faux. C'est exactement le profil de l'hallucination : une référence plausible et fausse. Toute donnée chiffrée ou juridique se vérifie à la source (Légifrance, Journal officiel de l'UE).
3	C — Les usages, selon leur niveau de risque	Le même outil peut être à risque minimal pour rédiger un compte rendu et à haut risque pour trier des candidatures. C'est l'usage qui est qualifié.
4	C — Interdit	Interdit. La reconnaissance des émotions sur le lieu de travail figure parmi les pratiques prohibées (IA Act, art. 5), sauf raisons médicales ou de sécurité. L'accord des salariés ne rend pas licite une pratique interdite.
5	C — Haut risque	Haut risque : l'emploi et la gestion de la main-d'œuvre figurent à l'annexe III. Conséquences : supervision humaine effective, information des travailleurs et de leurs représentants, traçabilité.
6	B — D'assurer un niveau suffisant de maîtrise de l'IA de leur personnel	C'est l'obligation de littératie en matière d'IA, applicable depuis le 2 février 2025, sans exemption liée à la taille de l'entreprise. Le marquage des contenus relève de l'article 50.
7	FAUX	Faux. Le lien de subordination rend le consentement difficilement « libre ». On privilégie l'exécution du contrat, l'obligation légale ou l'intérêt légitime documenté.

CORRIGÉ — Quiz n°2

Document formateur — feuille distincte, ne pas distribuer

N°	Réponse attendue	Justification à donner au groupe
8	B — La décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé et produisant un effet significatif	Le mot décisif est « exclusivement ». Il faut un humain qui ait le temps, la compétence et le droit de dire non. Un humain qui valide tout n'est pas une garantie.
9	A — Informer les représentants des travailleurs et les travailleurs concernés	IA Act, article 26 : information préalable des représentants des travailleurs et des travailleurs concernés. En droit français s'y ajoute la consultation du CSE (Code du travail, art. L.2312-38).
10	Question ouverte (3 points)	Réflexe 1 — Données personnelles : oui, massivement (nom, appréciations, parfois éléments de santé ou de situation familiale). RGPD : finalité, base légale, minimisation, durée, information des personnes, registre (art. 30), examen d'une analyse d'impact (art. 35). Réflexe 2 — Décision sur une personne : l'entretien annuel alimente évaluation, promotion et rémunération → usage à haut risque (annexe III). Supervision humaine effective, information des travailleurs et des représentants du personnel, traçabilité ; RGPD art. 22 si la décision devient automatisée. Réflexe 3 — Hébergement : localisation du traitement, droit applicable au prestataire, réutilisation éventuelle des données pour l'entraînement. Décision attendue (toute réponse argumentée est acceptée) : soit renoncer, soit n'utiliser l'IA que sur des notes anonymisées et pour la seule mise en forme, la rédaction finale et l'appréciation restant humaines, après information du salarié et consultation du CSE. Est sanctionnée la réponse qui saisit les notes nominatives brutes dans un outil grand public.

Points de vigilance à l'oral

- Question 4 : la confusion « interdit » / « haut risque » est la plus fréquente. Rappeler qu'un accord ne rend jamais licite une pratique interdite.
- Question 8 : le mot « exclusivement » est le cœur de la réponse.
- Question 10 : valoriser la réponse qui pose la question avant de décider, même si la décision finale diffère de la nôtre.

CORRIGÉ — Quiz n°2

Document formateur — feuille distincte, ne pas distribuer

Rappel : ce corrigé renvoie à des textes qui évoluent. Vérifier les références à la date de la session (Légifrance, Journal officiel de l'UE, CNIL).